



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.G/2023/PN. Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dedi Sumarsono, bertempat tinggal di Gresik 39 Asrama Brimob, RT001, RW002, Morokrembangan, Krembangan, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Juliatin, bertempat tinggal di Asrama Brimob Jalan Gresik 39, RT001, RW002, Morokrembangan, Krembangan, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Fitria Agustine Sukarni, bertempat tinggal di Bulak Rukem Timur I Nomor 36, Kecamatan Bulak, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Hendri Setiyono, bertempat tinggal di Jalan Rodah Gebang Putih Nomor 7a, RT002, RW001, Sukolilo Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Riska Kartika Sari, bertempat tinggal di Karang Menjangan 6/1, RT006, RW007, Mojo, Gubeng, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Henri Agustina Mariastuti, bertempat tinggal di Wonokitri 1/28-C, RT 006, RW002, Pakis, Sawahan Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Dessy Marliasari Sumantri, bertempat tinggal di Rungkut Menanggal Harapan J/10, RT010, RW004, Rungkut Menanggal, Gunung Anyar, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Edi Cahyono, bertempat tinggal di Bendulmerisi Nomor 108, RT004, RW003, Bendul Merisi, Wonocolo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Ambarwati Lisa Permana, bertempat tinggal di Jalan Mujiran 04, RT003, RW004, Sukolilo Baru, Bulak, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto, bertempat tinggal di Dsn. Magersari, RT002, RW,002, Tarokan, Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Asoc. Prof. Dr. Oscarius Y.A Wijaya, M.H., M.M., CLI, Robinson Panjaitan, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di "Optimus Law Firm" yang beralamat di Jalan Wisata Bukit Emas B8A Nomor 6, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023;

Lawan:

Yusuf Efendi, bertempat tinggal di Jalan Pandean 9/7, RT13, RW04, Ngingas, Kecamatan Waru, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Sujayanto, S.H., M.M., bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 161, Gedangan, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Syarifudin Rakib, S.H., Mochamad Rizal Rakib, S.H., Hisyam Naufal Taqiyyuddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Syarifudin Rakib, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Kesatrian, Perum The Taman Dhika Cluster Kelud Blok E2 Nomor 1, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Dan:

Ainul Ma'muroh, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi, RT01, RW01, Gisik Kidul, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Alfiyah, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi, RT015, RW04, Candisari, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Khoirudin, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi, RT01, RW01, Gisik Kidul, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Khusnul Khotimahoirudin, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi, RT02, RW01, Gisik Kidul, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Turut Tergugat IV**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda.



Syamsul Anam, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi Rt 14 /
Rw 04, Candisari Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo, Gisik Cemandi, Sedati, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat V;**

Supriadi, bertempat tinggal di Desa Plumbungan, RT02, RW01,
Plumbungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten
Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat
VI;**

Iswayudi Sentosa, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi, RT02,
RW01, Gisik Kidul, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat
VII;**

Ahmad Yani, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi, RT02,
RW01, Gisik Kidul, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat
VIII;**

Athour Rohman, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi, RT02,
RW01, Gisik Kidul, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat
IX;**

Kholilah, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi, RT02, RW01,
Gisik Kidul, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X;**

Supardi, bertempat tinggal di Desa Tambak Cemandi, RT02, RW01,
Gisik Kidul, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI;**

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, beralamat di
Kawasan Industri & Perdagangan Safe "N" Lock
Jalan Lingkar Timur KM 5, Rangkah Kidul, Kecamatan
Sidoarjo, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat XII;**

Dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat X
memberikan kuasa kepada Syarifudin Rakib, S.H.,
Mochamad Rizal Rakib, S.H., Hisyam Naufal
Taqiyyuddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum
Syarifudin Rakib, S.H. & Partner yang beralamat di

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kesatrian, Perum The Taman Dhika Cluster Kelud
Blok E2 Nomor 1, Desa Pagerwojo, Kecamatan
Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 09 Agustus 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 09 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca Gugatan Para Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Kuasa Hukumnya, untuk Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat X datang menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 243/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 11 Agustus 2023, Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 243/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 11 Agustus 2023, Turut Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 243/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 11 Agustus 2023, Turut Tergugat VI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 243/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 11 Agustus 2023, Turut Tergugat VII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tercatat Nomor 243/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 11 Agustus 2023, Turut Tergugat VIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 243/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 11 Agustus 2023, Turut Tergugat IX tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 243/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 11 Agustus 2023, Turut Tergugat XI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 243/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 11 Agustus 2023 dan Turut Tergugat XII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 243/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 11 Agustus 2023

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Para Penggugat sebagaimana tersurat dalam Berita Acara Sidang Keempat tanggal 18 Oktober 2023, Kuasa Para Penggugat melalui suratnya tertanggal 18 Oktober 2023 perihal permohonan pencabutan perkara Nomer: 243/Pdt.G/2023/PN. Sda, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat menyatakan dengan tegas mencabut gugatan dibawah register perkara nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv menyatakan pencabutan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang berhak yaitu Penggugat sendiri atau Kuasanya yang ditunjuk untuk hal pencabutan tersebut dan dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dicabut, oleh karena terhadap perkara ini telah dilakukan upaya pemanggilan sidang maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam HIR dan Rv utamanya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan maupun ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Register Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara dibawah register Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. dan Muhammad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat X serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XII.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Muhammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	680.000,00
4. PNBP	: Rp.	150.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Sda.